

## Nr. 276 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an Hitler. 10. Dezember 1935

R 43 II/401, Bl. 216–219 *Original*<sup>1</sup>

*Beginn:*

*Beginn:*

[Äußerungen Robert Leys zum Umbau der Sozialversicherung in eine allgemeine „Sozialverpflichtung“ ]

Hochzuverehrender Herr Reichskanzler!  
Mein Führer!

In seiner Rede auf der V. Arbeits- und Schulungstagung der Deutschen Arbeitsfront in Leipzig am 4. Dezember 1935 hat Herr Reichsorganisationsleiter Staatsrat Dr. Ley sich u. a. mit der Sozialversicherung befaßt und dabei ausgeführt:

„Wir ... müssen verlangen, daß die Sozialversicherung heutiger Prägung in eine Sozialverpflichtung an dem einzelnen umgebaut und völlig neu gebaut wird. Mit Reform ist hier nichts getan, denn das, was heute da ist, ist völlig bankrott und pleite, das hat keinen Wert mehr. Das hat keinen Sinn mehr. ... Wir lassen nicht von unserer Forderung, daß die Sozialversicherungen heute überholt sind und völlig revolutionär umgebaut werden müssen in eine Sozialverpflichtung. Davon können wir nicht lassen. Heute zahlt der Staat eine halbe Milliarde Zuschuß. In einem Jahr – haben die Fachleute errechnet – wird der Staat eine Milliarde zahlen müssen.“<sup>2</sup>

Was Herr Staatsrat Dr. Ley unter dem Umbau in eine „Sozialverpflichtung“ verstanden wissen will, geht aus seiner Rede nicht mit Deutlichkeit hervor. Er hat aber noch davon gesprochen, daß alle die Bevölkerungskreise, die heute nicht an den Soziallasten teilhaben, daran teilnehmen müßten, daß das gesamte Volkseinkommen zur Sozialversicherung herangezogen werden müsse, und er hat dann mit den Worten geschlossen:

„Ich glaube, wenn wir den Grundsatz aufstellen, daß alle daran teilnehmen müssen, daß wir dann dem Arbeiter auch eine ungeheure Erleichterung bringen können.“<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Von Seldte am 14. 12. 35 dem StSRk zur Vorlage an Hitler übersandt; R 43 II/401, Bl. 215. Abschrift auch in: R 41/644, Bl. 39–45. Zu diesem Schreiben und den Plänen Leys, die zum fraglichen Zeitpunkt noch recht vage waren, aber jedenfalls auf einen völligen Umbau der gesetzl. Sozialversicherung in ein allgemeines Fürsorgesystem unter Preisgabe des Versicherungsprinzips hinausliefen, s. TEPPE, Sozialpolitik, S. 238 f.

<sup>2</sup> Druck der Tagungsreden: TATSACHEN. Die Leipziger DAF-Tagung 2.–6. Dez. 1935, hg. von der DAF, Berlin 1936; Zit. S. 40. Ein Exemplar der Broschüre in: R 41/644, Bl. 56–97.

<sup>3</sup> Am 5. 12. 35, noch bevor die Rede gedruckt vorlag, hatte der Geschäftsführer der Reichswirtschaftskammer, Dr. Gerhard Erdmann, StS Krohn die Äußerungen Leys zur Finanzierung der „Sozialverpflichtung“ vertraulich berichtet, worüber Krohn festhielt: „Sämtliche Bevölkerungskreise müßten dazu herangezogen werden. Das Volkseinkommen betrage 73 Milliarden RM; davon seien nur 32 Milliarden von der Sozialversicherung erfaßt. Die Rentenversicherungen seien versicherungsmathematisch nicht in Ordnung. Als Verwaltungskosten würden 360 Millionen RM genannt. Er glaube, daß sie höher seien; er rechne mit 1 Milliarde. Man dürfe nicht warten, bis ein Unfall eintritt. Die Arbeitskraft müsse geschont werden. Das Arbeitstempo sei je nach dem Alter und der Arbeitskraft des Arbeiters zu staffeln. Die Beiträge der Bergarbeiter zur Sozialversicherung seien zu hoch. – Er habe dem Führer einen zweistündigen Vortrag über seine Gedanken gehalten. Der Führer habe ihn beauftragt, den Plan auszuarbeiten.“ Über die Motive Leys spekulierte Erdmann: „Dr. Ley habe das Bestreben, die Lebenshaltung des Arbeiters zu bessern, obwohl der Nominallohn nicht erhöht werden könne. Er glaube, den Reallohn durch eine wesentliche Senkung der Sozialversicherungsbeiträge erhöhen zu können. Die Senkung wolle er durch Ersparnisse an den Verwaltungskosten und durch die Heranziehung aller Bevölkerungskreise zu den Beiträgen ermöglichen.“ Vm. Krohns vom 5. 12. 35; R 41/649, Bl. 2.

Ich sehe in den Ausführungen des Herrn Staatsrats Dr. Ley in zweifacher Hinsicht eine ganz große Gefahr.

Durch den Hinweis darauf, daß das gesamte Volkseinkommen für die Sozialversicherung herangezogen werden müsse und daß daraus für den Arbeiter sich eine ungeheure Erleichterung ergeben könne, werden Hoffnungen erweckt, die nicht erfüllbar sind, deren Erfüllung aber auch gar nicht einmal staatspolitisch erwünscht sein kann. Die Forderung nach Heranziehung aller Einkommen läuft auf eine Sondereinkommensteuer zugunsten der Sozialversicherung hinaus. Da nun die Steuerkraft des deutschen Volkes, wie Sie, Herr Reichskanzler, mir selbst sagten, auf lange durch die Wehrhaftmachung in Anspruch genommen werden wird, so sehe ich keine Möglichkeit, aus dieser Steuerkraft etwa auch noch Beträge für die Sozialversicherung abzuzweigen, die *wesentlich* über das hinausgehen, was das Reich ohnehin beiträgt.

Ich würde aber auch eine Sozialpolitik, welche die Kosten der Versicherung in erheblich größerem Umfang als jetzt auf den Staat oder auf die allgemeine Steuerkraft übernimmt, für grundsätzlich verfehlt halten. Die heutige deutsche Sozialversicherung betont mit Recht die Notwendigkeit der Selbsthilfe und zieht den einzelnen Arbeiter und Angestellten im Rahmen seiner wirtschaftlichen Kraft zu Beiträgen heran. Sie gibt ihm dafür aber auch Rechtsansprüche, keine Almosen. Der Staat hat sich mit Recht an den Kosten der Sozialversicherung nur insoweit beteiligt, als die zusammengefaßten Kräfte der Arbeiter, der Angestellten und der Unternehmer zur Aufbringung der Kosten nicht ausreichen. Das ist aber nur in der Invalidenversicherung und in der knappschaftlichen Pensionsversicherung der Fall<sup>4</sup>. Die Notlage der Invalidenversicherung und der knappschaftlichen Versicherung war durch die Inflation und die verfehlt frühere Gesetzgebung herbeigeführt. Hier tritt daher mit Recht das Reich dem Arbeiter und dem Unternehmer helfend zur Seite. Vor einer Abwälzung der Kosten auf die Allgemeinheit, welche an den Charakter der Sozialversicherung als einer Selbsthilfeeinrichtung rührt und ihr damit ihre tiefste sittliche Unterlage nimmt, muß ich mit allem Ernst warnen.

Aus der Erkenntnis heraus, daß die deutsche Sozialversicherung im Kern ihres Wesens gesund und auf dem richtigen Wege ist, haben Sie, mein Führer, den Gesetzen zugestimmt, welche die Sozialversicherung in ihrem heutigen Aufbau erhalten, aber neu ordnen sollten, und welche die Invaliden- und die Angestelltenversicherung vor dem Untergang, dem sie durch die verfehlt Gesetzgebung der Nachkriegszeit ausgesetzt waren, retteten<sup>5</sup>.

Dieses große Werk Ihrer Regierung gefährdet Herr Staatsrat Dr. Ley mit seinen Ausführungen.

Darin sehe ich die zweite große Gefahr. Wenn in einem Kreise von 4000 Amtswaltern erklärt wird, daß die Sozialversicherung „völlig bankrott und pleite“ sei, so muß das Vertrauen der Arbeiterschaft und Angestelltenschaft in ihre Sozialversicherung aufs schwerste erschüttert werden. Die deutsche Sozialversicherung gewährt heute dem Arbeiter und Angestellten jährlich Leistungen in Höhe von rund 3 Milliarden RM. Darin sind etwa 4 Millionen fortlaufende Renten bei Alter, Invalidität und an die Hinterbliebenen im Werte von insgesamt etwa 2 Milliarden RM enthalten. Diese Leistungen sollen in Zukunft noch wesentlich steigen. Denn die Millionen deutschen Arbeiter und Angestellten, die jetzt noch arbeiten, erwarten für die Zukunft die Sicherung ihres Daseins aus der Sozialversicherung aufgrund der Beiträge, die sie geleistet haben. Das Hauptziel der Sanierungsgesetze Ihrer Regierung war es ja gerade, dem Arbeiter und Angestellten wieder das Vertrauen und die Über-

<sup>4</sup> Der Reichszuschuß an die Invalidenversicherung hatte 1934 noch 443,7 Mio RM betragen, 1935 sank er infolge der verbesserten Beschäftigungslage auf 433,6 Mio RM. Der Reichszuschuß an die knappschaftliche Pensionsversicherung dagegen stieg von 1934: 95 Mio RM auf 1935: 103,3 Mio RM. Die Angestelltenversicherung kam ohne Reichsmittel aus. STAT. JB. 1936, S. 435; 1937, S. 453.

<sup>5</sup> Gemeint sind das Gesetz zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Invaliden-, der Angestellten- und der knappschaftlichen Versicherung vom 7. 12. 33 (RGBl. I S. 1039), das sog. „SanierungsG“, und das Gesetz über den Aufbau der Sozialversicherung vom 5. 7. 34 (RGBl. I S. 577), das sog. „AufbauG“. Zum Inhalt s. ARH I/2, Nrr. 258 P. 8 und 376 P. 35 sowie eingehend TEPPE, Sozialpolitik, S. 212–224; FRERICH/FREY I S. 290 f. Namentlich das AufbauG und seine DVOn waren vom RAM gegen den Widerstand der DAF durchgesetzt worden.

zeugung zu geben, daß die Sozialversicherung in Ordnung und ihr Lebensabend gesichert sei. Was es bedeutet, wenn nunmehr all den Rentenempfängern und den schaffenden Menschen gesagt wird, daß diese ihre Sozialversicherung doch noch „bankrott und pleite“ sei, möchte ich nur besorgt andeuten.

Ich bin der letzte, der nicht erkennen sollte, daß es in der Sozialversicherung noch manches zu verbessern gibt. Ich bin auch für jede Anregung nach dieser Richtung dankbar und nehme Anregungen und Kritiken von jedem, aber auch von Herrn Dr. Ley gern entgegen. Ich kann allerdings eine baldige Erfüllung solcher Anregungen nicht in Aussicht stellen. Denn ich habe ja auch meine eigenen Wünsche auf Ausbau der Sozialversicherung hinter die Rücksicht auf die großen Aufgaben zurückgestellt. Sogar auf die in dem Sanierungsgesetz für die Invalidenversicherung vorgesehene Übertragung von Beiträgen der Arbeitslosenversicherung auf die Invalidenversicherung mußte nach einer Besprechung beim Herrn Reichsminister der Finanzen<sup>6</sup> und einem Vortrag bei Ihnen<sup>7</sup> bisher verzichtet werden.

In jedem Falle muß ich aber erwarten, daß Herr Staatsrat Dr. Ley, ehe er Gedanken auf Änderung der Sozialversicherung von solcher Tragweite bekanntgibt, sich vorher bei mir über die Durchführbarkeit seiner Pläne unterrichtet. Ich habe dann wenigstens Gelegenheit, ihm meine Bedenken zu sagen und, wenn er sie nicht teilt, Ihre Entscheidung, hochverehrter Herr Reichskanzler, herbeizuführen. Spontane, temperamentvolle Ausführungen obiger Art bringen Unruhe in die Arbeiterschaft. So waren z.B. Ausführungen über den sogenannten gerechten Lohn der Anlaß zu allgemeinen Forderungen auf Lohnerhöhung, die erst langsam wieder abebbten<sup>8</sup>. Meine Versuche, Herrn Staatsrat Dr. Ley zu einer wirklichen Zusammenarbeit mit meinem Ministerium zu bringen, wie es der Sinn der mit Ihrem Einverständnis getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Herrn Reichswirtschaftsminister, Herrn Staatsrat Dr. Ley und mir ist<sup>9</sup>, sind leider nur zu einem Teil von Erfolg gewesen.

Ich werde mich auch in diesem Falle mit Herrn Staatsrat Dr. Ley über meine Besorgnis auseinandersetzen. Ich halte mich aber zu meinem obigen Berichte für verpflichtet, da mir Erfolg oder Abhalten [sic] meiner Besprechung mit Herrn Staatsrat Dr. Ley noch zweifelhaft ist und auf keinen Fall weitere Unruhe in die Arbeitnehmerschaft hineingetragen werden darf<sup>10</sup>.

Heil Hitler  
Franz Seldte

<sup>6</sup> Gemeint ist wohl die Chefbesprechung vom selben Tag: Dok. Nr. 275.

<sup>7</sup> Nicht nachgewiesen, gemeint ist aber wohl der Vortrag Seldtes am 3. 12. 35; s. Dok. Nr. 255 Anm. 5, 271 Anm. 1. Vgl. auch Dok. Nr. 275 Anm. 3.

<sup>8</sup> Anspielung auf den Maiaufruf 1935 der DAF, in dem Ley die baldige Inangriffnahme der Frage: „Wie finden wir einen gerechten Lohn?“ angekündigt hatte; s. Dok. Nr. 153 Anm. 3.

<sup>9</sup> Leipziger Vereinbarung zwischen Schacht, Seldte und Ley vom 21. 3. 35; s. Dok. Nr. 121.

<sup>10</sup> Lammers trug die Eingabe am 18. 12. 35 Hitler vor und teilte als dessen Entscheidung Seldte am 24. 12. lediglich mit, daß er ihn „ersuche, den Inhalt Ihres Schreibens zum Gegenstand einer unmittelbaren Aussprache mit Herrn Staatsrat Dr. Ley zu machen. Herrn Staatsrat Dr. Ley habe ich auftragsgemäß dementsprechend verständigt“; R 43 II/401, Bl. 215, 221 f. Diese Aussprache fand erst Anfang März 1936 statt; s. Folgeband, Dok. vom 5. 3. 36. Jedoch gab StS Krohn ab Mitte Dez. 1935 verstärkt Presseinterviews und hielt mehrere Vorträge über die Prinzipien der Sozialversicherung, um der Propaganda der DAF entgegenzuarbeiten und einer Beunruhigung der Öffentlichkeit vorzubeugen; diese gesammelt in seinem Nachlaß: N 1430/16 und 17.

## **Zitierhinweis**

Nr. 276 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an Hitler. 10. Dezember 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d276>